﴿فصل فى حكم الجنايات فى طواف الزيارة﴾ اى فى شأنه ولاجله (ولو طاف للزيارة جنبا او حائضا او نفساء) بضم ففتح اى ذات نفاس وولادة (كله) اى كل الطواف (او اكثره وهو أربعة اشواط فعليه بدنة ويقع معتدا به فى حق التحلل) اى باعتبار النساء ان وقع بعد الحلق (ويصير عاصيا) اى لترك الواجب وهو الطهارة من الحدث الاكبر (وعليه ان يعيده) اى طوافه ذلك مادام بمكة (طاهرا) اى من الحدثين (حتما) أى وجوبا وهو تأكيد لما يستفاد من قوله وعليه وقيل استحبابا قال فى الهداية والاصح انه يؤمر بالاعادة فى الحدث استحبابا وفى الجناية ايجابا (فان اعاده سقطت عنه البدنة) واما المعصية فموقوفة على التوبة أو معلقة بالمشيئة ولو كفرت بالبدنة (ولو رجع الى اهله) اى وقد طافه جنبا وما اعاده (وجب عليه العود لاعادته) كما فى الهداية والكافى والزيلعى والبدائع معللا بقوله لتفاحش النقصان مشيرا الى انه لو طاف محدثا لا يجب عليه العود (ثم ان جاوز الوقت) أى ميقات الآفاق (يعود باحرام جديد) اى عند الاكثر وقيل يعود بذلك الاحرام على ما فى الكافى (وان لم يجاوزه عاد بذلك الاحرام) اى اتفاقا (فاذا عاد باحرام جديد بأن احرم بعمرة يبدأ بطواف العمرة ثم يطوف للزيارة) كما فى الفتح وغيره لان طواف العمرة اقوى حينئذ ولو كان طواف الزيارة اسبق ومستويا مع طواف العمرة فى الركنية لحصول اداته فى الجملة (ولو لم يعد وبعث بدنة أجزأه) لكن الافضل هو العود على ما فى الهداية والكافى وفى البدائع الا انه العزيمة وفى المحيط بعث الدم افضل لان الطواف وقع معتدا به وفيه نفع للفقراء (ثم ان اعاده فى ايام النحر) اى طاهرا (فلا شئ عليه) وهو ظاهر (وان اعاده بعد أيام النحر سقط عنه البدنة) اى اتفاقا (ولزمه شاة للتأخير) اى عند ابى حنيفة على مقتضى قاعدته وفيه ان طوافه قد وقع صحيحا ويكفى هذا القدر فى سقوط وجوب الترتيب عند أدائه ولا يظهر اعتبار الترتيب حال قضائه بعد اعتبار اعتداده (ولو طاف اقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع وان اعاده سقطت) اى الصدقة وبقيت المعصية (ولو ترك الطواف كله او طاف اقله وترك اكثره) أى ورجع الى اهله (فعليه حتما) أى وجوبا اتفاقا (ان يعود بذلك الاحرام ويطوفه) اى لانه محرم فى حق النساء ولا يجوز احرام العمرة على بعض افعال الحج من الطواف والسعى ولو بعد الحلق من التحلل الاول (ولا يجزئ عنه) اى عن ترك الطواف الذى هو ركن الحج كله أو اكثره (البدل) وهو البدنة لانه ترك ركنا فلا يقوم مقامه غيره بل يجب الاتيان بعينه ولا يجزئ عنه البدل (اصلا) اى سواء عاد الى أهله أو لم يعد (واذا أعاد الطواف) اى طواف الزيارة (طاهرا وقد طافه جنبا) اى اولا (فالمعتبر هو الاول والثانى جبر له) اى لنقصانه بترك الواجب على ما ذهب اليه الكرخى وصححه صاحب الايضاح اذ لا شك فى وقوع الاول معتدا به حتى حل به النساء اتفاقا واستدل الكرخى بما فى الاصل من انه لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فى رمضان ثم أعاده فى أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا وذهب أبو بكر الرازى الى ان المعتبر هو الثانى والاول انفسخ به وصححه شمس الأئمة السرخسى واحتج الرازى بما اذا أعاده بعد أيام التشريق يجب عليه الدم فلو كان الطواف هو الاول والثانى جبر له لما وجب الدم انتهى وهذا وجه اشكالى فيما تقدم والله أعلم قال الكرمانى والاول أقرب الى الفقه وقال ابن الهمام قول الكرخى اولى قال فى البحر الرائق وفائدة الخلاف تظهر فى اعادة السعى فعلى القول الاول لا يجب وعلى الثانى يجب قلت ويؤيد الاول انه اذا لم يعد الطواف لا شئ عليه من اعادة السعى والدم بتركه اتفاقا (ولو طاف للزيارة كله او اكثره محدثا فعليه شاة وعليه الاعادة استحبابا) اى مادام بمكة (وقيل حتما) اى بناء على ما فى بعض نسخ المبسوط من ان عليه ان يعيده والاول اصح

فان

نفسه وقد أصبحت فى قيام
من خير الايام اسألك ان
لا تجعلنى اشقى خلقك المذنبين
عندك ولا أخيب الراجين
لديك ولا احرم الآملين
لرحمتك ولا أخس المتقلبين
من بلادك مولاى وانا مع
معصيتى راج فلا تحل بينى
وبين مرجوت ورد يدى
ملأى بخير منك ياسيدى
(اللهم) لولا ما آمنه من
عفوك الذى يسع كل شئ
لا لقيت بنفسى الى التهلكة
ونو أن عبدا استطاع الهرب
من سيده لكنت احق
بالهرب لا ينفعنى هرب ولا
يعزب عنك مثقال ذرة
وها انا عبدك ابن عبدك
واقف بين يديك فارحم هذه
النفس الحروع والقلب